

Bản án số: 30/2025/HS-ST
Ngày: 17-11-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 8, TỈNH NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Tiến Mẫn.

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Đức Hạnh, ông Nguyễn Xuân Định.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đào Hoàng Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 8, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Minh Tâm - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 11 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 8, tỉnh Ninh Bình, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 23/2025/TLST - HS, ngày 07 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2025/HSST - QĐ, ngày 03 tháng 11 năm 2025 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Vũ Văn Đ - Sinh năm 1988; nơi cư trú: Xóm C, L, xã N, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn M và bà Hoàng Thị M1; có vợ là Đoàn Thị T và 02 con; tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 01/03/2014 bị Công an phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 750.000 đồng về hành vi đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

2. Họ và tên: Đinh Thị H - Sinh năm 1965; nơi cư trú: Thôn P, xã Y, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn C (đã chết) và bà Tạ Thị C1; có chồng là Trịnh Văn K và 05 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

3. Bị hại: Bà Đinh Thị H - Sinh năm 1965; Người đại diện theo uỷ quyền của bà Đinh Thị H là anh Trịnh Văn T1 - Sinh năm 1992; Địa chỉ: Thôn P, xã Y, tỉnh Ninh Bình.

4. Bị hại: Anh Vũ Văn Đ - Sinh năm 1988; Địa chỉ: Xóm C, L, xã N, tỉnh

Ninh Bình. Người đại diện theo uỷ quyền của anh Vũ Văn Đ là anh Vũ Văn Đ1 - Sinh năm 1984; Địa chỉ: Khu phố C, xã N, tỉnh Ninh Bình.

5. Người làm chứng: Ông Nguyễn Văn X, chị Tạ Thị T2.

Tại phiên tòa có mặt các bị cáo đồng thời là bị hại, người đại diện theo uỷ quyền của bị hại; vắng mặt những người làm chứng.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 20 giờ ngày 03/4/2025, Vũ Văn Đ có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe mô tô BKS 18LA-109.62 đi trên đường T, hướng từ cầu C đi cầu Đ. Khi đến Km7+900 Tỉnh lộ 490 ngã tư thôn Q - thôn P, xã Y, tỉnh Ninh Bình. Điều có quan sát thấy biển báo tốc độ tối đa cho phép 60 km/h và có đèn cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo đi chậm, gờ giảm tốc; do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã xảy ra va chạm với xe đạp do Đinh Thị H điều khiển hướng từ thôn P đi thôn Q, xã Y, tỉnh Ninh Bình (điều khiển xe đi thẳng từ đường không ưu tiên qua đường ưu tiên). Đinh Thị H đã không chú ý quan sát, giảm tốc độ, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên nên dẫn đến va chạm với xe mô tô do Đ điều khiển. Hậu quả: Đ và H cùng hai xe đổ ngã xuống đường, đều bị thương và đưa đưa đi cấp cứu; hai xe bị hư hỏng nhẹ.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Đinh Thị H và kiểm tra ma túy trong cơ thể Vũ Văn Đ thể hiện kết quả không có nồng độ cồn và ma túy.

1. Khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa Tỉnh lộ 490 với đường liên thôn P đi thôn Q tại km 7+900 Tỉnh lộ 490 thuộc xã Y tỉnh Ninh Bình, lòng đường rải nhựa bằng phẳng. Tỉnh lộ 490 đường đôi giữa đường có dải phân cách cứng, ở mỗi chiều có 3 làn đường phân biệt bằng nét sơn liền và sơn đứt đoạn, làn đường cho xe thô sơ rộng 5m50, làn giữa rộng 3m70, làn ngoài cùng rộng 3m50. Trước ngã tư có hệ thống biển báo, biển cảnh báo và đèn cảnh báo đi chậm, ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông, đèn cao áp tắt.

Ghi nhận việc đánh số thứ tự theo số tự nhiên: (1) Vết cày dài 6m60, rộng 0m01; (2) Vết cày dài 15m10, rộng 0m01; (3) Vết cày dài 12m50, rộng 0m01; (4) Xe đạp; (5) Xe mô tô BKS 18LA-109.62; (6) Vết máu KT 0m30 x 0m50; (7) Mảnh nhựa vỡ KT 0m40 x 0m30.

Xác định điểm mốc và mép đường chuẩn: Lấy cột mốc Km7+900 Tỉnh lộ 490 làm điểm mốc. Lấy mép đường Tỉnh lộ 490 bên phải, chiều hướng từ C đi Đ làm mép đường chuẩn.

(1) Vết cày đứt đoạn dài 6m60 rộng 0m01 có chiều hướng từ C đi Đ, điểm đầu vết cách mép đường 8m10, điểm cuối vết cách mép đường 8m70. (2) Vết cày dài 15m10 rộng 0m01 có chiều từ C đi Đ. Điểm đầu vết cách mép đường 6m80, cách điểm đầu vết (1) 1m50. Điểm cuối trùng với vị trí xe mô tô BKS 18LA-109.62 đổ và cách mép đường chuẩn 6m90. (3) Vết cày dài 12m50 rộng 0m01 có chiều hướng từ C đi Đống Cao đầu vết cách mép đường 6m65; cách điểm đầu vết (2) 2m80. Điểm cuối vết trùng vị trí xe mô tô BKS 18LA-109.62 đổ và cách mép đường chuẩn 7m. (4) Xe đạp đổ ngã phải đầu hướng Cao Bồ, đuôi hướng Đống Cao. Trục giữa bánh trước bên phải cách mép đường 8m80, trục giữa bánh sau bên phải cách mép đường chuẩn 9m02, cách điểm đầu vết (3) 7m50. (5) Xe mô tô BKS 18LA-109.62, xe đổ ngã phải, đầu hướng mép đường đối diện, đuôi hướng mép đường chuẩn. Trục giữa bánh trước bên phải cách mép đường chuẩn 7m50; cách trục giữa bánh sau bên phải xe đạp là 5m20. Trục giữa bánh sau bên phải cách mép đường chuẩn 6m45. (6) Vết máu không rõ hình KT (0m30 x 0m50). T3 vết cách mép đường chuẩn 7m90; cách trục giữa bánh trước bên phải xe mô tô BKS 18LA-109.62 là 1m70. (7) Mảnh nhựa vỡ KT (0m40 x 0m30), tâm vết cách mép đường chuẩn 12m, cách tâm vết (6) 4m20. T3 vết cách điểm gần nhất chân cột mốc KM 7+490 Tỉnh lộ 490 là 17m20.

2. Khám nghiệm xe đạp: Mặt ngoài bên trái cần bàn đạp có vết tì miết, trên mặt vết còn dính chất màu đen, vết đẩy cong cần bàn đạp và khung xe. Vết có chiều từ trái qua phải, kích thước dài 10cm đo theo chiều dài cần bàn đạp, rộng 3cm đo theo chiều ngang cần bàn đạp. Điểm gần nhất trùng khớp nối cần bàn đạp và thân xe, điểm cao nhất và thấp nhất không xác định do khung xe bị cong vênh. Mặt ngoài phía trước tay phanh bên trái có vết tì miết làm gãy khớp nối tay phanh, trên mặt vết còn dính chất màu đỏ. Vết có chiều từ trước về sau, từ trái sang phải kích thước 10x1cm. Điểm gần nhất trùng đầu tay phanh bên trái. Điểm thấp nhất và cao nhất không xác định do khung xe bị cong vênh. Mặt ngoài bàn đạp bên phải có vết tì miết làm vỡ bàn đạp, trên mặt dính chất bột màu trắng. Vết có chiều từ phải sang trái, kích thước 2x1cm. Điểm gần nhất trùng đầu mỏm bàn đạp. Mặt ngoài bên phải hộp xích có vết tì miết, trên mặt vết còn dính chất bột màu trắng. Vết có chiều từ phải sang trái, từ dưới lên trên, kích thước 12x3cm. Điểm gần nhất cách đầu hộp xích phía sau 13cm. Điểm cao nhất và thấp nhất không xác định do khung xe bị cong vênh. Mặt ngoài bên phải để chân người ngồi sau có vết tì miết, trên mặt vết còn dính chất bột màu trắng. Vết có chiều từ phải sang trái từ dưới lên trên, kích thước 3x3cm. Điểm gần nhất trùng đầu mỏm bên phải để chân người ngồi sau, điểm cao nhất và thấp nhất không xác định do khung xe bị cong vênh.

3. Khám nghiệm xe mô tô BKS 18LA-109.62: Vành xe bánh trước bên phải có vết va chạm làm bể cong vành bánh xe hướng từ ngoài vào tâm bánh xe kích thước 10cm đo theo vành bánh xe. Điểm cao nhất cách chân van 19cm đo theo đường thẳng ngược chiều kim đồng hồ. Chấn bụn bánh trước tì miết làm gãy chấn bụn, vết này làm trầy xước lớp sơn bên ngoài để lộ nhựa trắng bên trong. Vết có chiều từ trước về sau, từ trái sang phải kích thước 14cm đo theo chiều dài xe, rộng 3cm đo theo chiều ngang xe. Điểm gần nhất cách đầu mỏm phía trước chấn bụn 15cm. Điểm cao nhất và thấp nhất không xác định do chấn bụn bị gãy khớp nối. Đầu phía trên cánh yếm bên trái có vết va chạm làm gãy vỡ cánh yếm. Vết có chiều từ trước về sau, từ trái sang phải. Kích thước 10x10cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 80cm, điểm cao nhất cách mặt đất 90cm. Phần đầu xe bên trái bao gồm ốp nhựa mặt lạ, đèn chuyển hướng, gương chiếu hậu có vết va chạm, tì miết làm gãy ốp nhựa mặt lạ đẩy cong cần gương vết có chiều từ trước về sau, từ trái sang phải. Kích thước 20x10cm. Điểm gần nhất cách đầu mỏm tay cầm người lái 14cm. Điểm thấp nhất cách mặt đất 96cm. Điểm cao nhất cách mặt đất 106cm. Đầu tay cầm người lái bên phải có vết tỳ miết làm trầy xước vết sơn bên ngoài làm lộ ánh kim bên trong, trên mặt vết còn dính chất bột màu trắng, vết có chiều từ trước về sau, từ phải sang trái, tâm vết cách mặt đất 100cm, kích thước 2x2cm. Đầu tay phanh bên phải có vết tì miết, trên mặt vết còn dính chất bột màu trắng. Vết có chiều từ trước về sau, từ phải sang trái, kích thước 1x1cm. T3 vết cách mặt đất 93cm. Đầu phía trên bên phải giá chở hàng có vết tỳ miết làm cong vênh giá để hàng, trên mặt vết còn dính chất bột màu trắng. Vết có chiều từ trước về sau, từ phải sang trái, kích thước 5x4cm. T3 vết cách mặt đất 78cm. Mặt ngoài bên trái chân phanh có vết tỳ miết, trên mặt vết còn dính chất bột màu trắng. Vết có chiều từ trước ra sau, từ phải sang trái kích thước 2x1cm. T3 vết cách mặt đất 29cm. Đầu đế chân người lái có vết tì miết làm rách lớp cao su bảo vệ bên ngoài để lộ lõi kim loại bên trong, vết có chiều từ trước ra sau, từ phải sang trái, kích thước 3x3cm. T3 vết cách mặt đất 32cm. Đầu đế chân người người sau bên phải có vết tì miết trên mặt vết còn dính chất bột màu trắng. Vết có chiều từ trước ra sau, từ phải sang trái kích thước 3x1cm. T3 vết cách mặt đất 36cm. Mặt ngoài bên phải ốp kim loại bảo vệ ống xả có vết tì miết trên mặt, vết còn dính chất bột màu trắng. Vết có chiều từ trước ra sau, từ phải sang trái kích thước 33x4cm. T3 vết cách mặt đất 36cm.

4. Vật chứng thu giữ: Thu của Vũ Văn Đ 01 xe mô tô BKS 18LA-109.62; 01 giấy phép lái xe hạng A1; Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô BKS 18LA-109.62 và

của Đinh Thị H 01 xe đạp. Thu giữ các mẫu vật bám dính trên xe mô tô BKS 18LA-109.62 và xe đạp ký hiệu (A1+A2+A3+M1+M2+M3).

Tại kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 093/KLTTCT-TTPY ngày 20/6/2025 và Văn bản số 26/TL-TTPY, ngày 24/10/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh N đối với Đinh Thị H kết luận: Sẹo vết mổ cánh tay trái: 02%; Sẹo vết thương cánh tay trái: 01%; Tổn thương bán phần dây thần kinh quay trái: 26%; Gãy xương sườn X bên trái: 02%; Gãy xương sườn XI bên trái: 02%; Gãy xương sườn XII bên trái: 02%; Gãy xương sườn X bên phải: 02%; Gãy gai ngang (mỏm bên) L1, L2, L3, L4 bên trái: 23%; Gãy gai sau (mỏm gai) L2: 08%; trượt thân đốt sống L4 ra trước: 23%; Gãy 1/3 giữa xương cánh tay: 13%. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 69% (áp dụng phương pháp cộng của Thông tư số 22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ Y).

Tại kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 094/KLTTCT-TTPY, ngày 20/6/2025 và Văn bản số 26/TL-TTPY, ngày 24/10/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh N đối với Vũ Văn Đ kết luận: Sẹo vết thương mu đốt 1 ngón IV tay phải: 01%; Sẹo vết thương mu bàn ngón V tay phải: 01%; Sẹo vết thương khe liên ngón II-III tay trái: 01%; Sẹo vết thương mu đốt 2 ngón III tay trái: 01%; Sẹo vết thương mu đốt 2 ngón IV tay trái: 01%; Sẹo vết thương mu đốt 3 ngón V tay trái: 01%; Liệt (tổn thương) nhánh dây thần kinh sọ số VII bên phải: 08%; Chảy máu dưới nhện (không còn trên chuẩn đoán hình ảnh): 09%; Gãy xương đòn phải: 08%; Gãy xương đòn trái: 08%. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 62% (áp dụng phương pháp cộng của Thông tư số 22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ Y).

Tại kết luận giám định số 856/KL-KTHS ngày 10/6/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh N kết luận: Xe mô tô biển số 18LA-109.62 va chạm với xe đạp. Vị trí va chạm đầu tiên giữa 2 phương tiện là mặt lặn, má lốp bánh trước xe mô tô biển số 18LA-109.62 với bàn đạp bên tay phanh trước (bên trái) xe đạp.

Đối với chiếc xe mô tô BKS 18LA-109.62 của Vũ Văn Đ, chiếc xe đạp mini màu hồng của Đinh Thị H. Quá trình điều tra Vũ Văn Đ và Đinh Thị H có đơn xin lại tài sản và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N đã trả lại xe cho chủ sở hữu.

Về trách nhiệm dân sự: Hai bên thống nhất tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả cho nhau, trong đó Vũ Văn Đ tự nguyện hỗ trợ bồi thường cho Đinh Thị H số tiền 10.000.000 đồng; Đinh Thị H tự nguyện bồi thường cho Vũ Văn Đ 5.000.000 đồng. Đối với xe mô tô BKS 18LA-109.62 và xe đạp bị hư hỏng nhẹ

nên Vũ Văn Đ và Đinh Thị H tự sửa chữa và không yêu cầu gì, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho nhau.

Bản cáo trạng số 18/CT - VKS - KV8, ngày 30/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Ninh Bình truy tố Vũ Văn Đ và Đinh Thị H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà: Các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Ninh Bình truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra các bị cáo bị thương tích và phải điều trị tại bệnh viện nên bị cáo Đ đã uỷ quyền cho anh Vũ Văn Đ1, bị cáo H đã uỷ quyền cho anh Trịnh Văn T1 giải quyết về trách nhiệm dân sự; nay việc giải quyết đã xong nên các bị cáo từ chối việc uỷ quyền. Anh Vũ Văn Đ1 và anh Trịnh Văn T1 đều nhất trí với ý kiến của các bị cáo về việc từ chối uỷ quyền.

Bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo như bản cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự, tuyên bố các bị cáo Vũ Văn Đ và Đinh Thị H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn Đ từ 12 tháng đến 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Thị H từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Hình phạt bổ sung: Các bị cáo đều bị thương nặng và thu nhập không ổn định, do vậy đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.

Trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra các bị cáo và bị hại đã giải quyết xong; tại phiên toà bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm, nên không đề nghị xem xét giải quyết.

Xử lý vật chứng: Tiêu huỷ 01 phong bì thư niêm phong của Phòng K1 Công an tỉnh N (nay là Công an tỉnh N) ký hiệu (A1+A2+A3+A4) ghi số 867/KL-KTHS hoàn lại sau giám định.

Các bị cáo nói lời sau cùng thừa nhận hành vi của mình bị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Ninh Bình truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao

thông đường bộ” là đúng người, đúng tội; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người đại diện theo uỷ quyền của bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống và các kết luận giám định khác, lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập theo đúng quy định của pháp luật có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ căn cứ để xác định: Khoảng 20 giờ ngày 03/4/2025, tại Km7+900 Tỉnh lộ 490 ngã tư thôn Q - thôn P, xã Y, tỉnh Ninh Bình. Bị cáo Vũ Văn Đ điều khiển xe mô tô BKS 18LA-109.62 va chạm với xe đạp do bị cáo Đinh Thị H điều khiển. Hậu quả: Đinh Thị H bị thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 69%; Vũ Văn Đ bị thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 62%; xe đạp và xe mô tô bị hư hỏng nhẹ.

[3] Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo Vũ Văn Đ đã được cấp giấy phép lái xe theo quy định; nhưng do không chú ý quan sát, không chấp hành các biển báo hiệu, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn. Bị cáo Đinh Thị H điều khiển xe đạp từ đường không ưu tiên qua đường ưu tiên nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên nên đã để xe đạp va chạm với xe mô tô do Vũ Văn Đ điều khiển, dẫn đến hậu quả Đinh Thị H bị thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 69%, Vũ Văn Đ bị thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 62%. Hành vi của Vũ Văn Đ đã vi phạm điểm b, khoản 3, Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hành vi của Đinh Thị H đã vi phạm khoản 1 Điều 22 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm an toàn, sự hoạt động bình thường của các phương tiện giao

thông đường bộ, tính mạng, sức khỏe tài sản của nhân dân. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự, như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Ninh Bình truy tố là đúng pháp luật.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bị hại; bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo khi quyết định hình phạt.

[5] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo; căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong vụ án này các bị cáo đồng thời là bị hại, do không chấp hành đúng các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, dẫn đến hậu quả các bị cáo đều bị thương tích nặng. Các bị cáo phạm tội với lỗi vô ý, có nơi cư trú rõ ràng, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Vì vậy không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội, mà căn cứ Điều 36 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được cải tạo tại địa phương, dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đảm bảo việc cải tạo, giáo dục các bị cáo đồng thời tạo điều kiện cho các bị cáo phục hồi sức khỏe.

[6] Hình phạt bổ sung: Các bị cáo bị thương tích nặng và thu nhập không ổn định, do vậy Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung và miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.

[7] Xử lý vật chứng: Đối với chiếc xe mô tô BKS 18LA-109.62 là tài sản của Vũ Văn Đ, chiếc xe đạp mini màu hồng là tài sản của Đinh Thị H. Quá trình điều tra Vũ Văn Đ và Đinh Thị H có đơn xin lại tài sản và xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N đã trả lại xe cho Vũ Văn Đ và Đinh Thị H là đúng quy định của pháp luật. Đối với 01 phong bì thư niêm phong của Phòng K1 Công an tỉnh N (nay là Công an tỉnh N) ký hiệu (A1+A2+A3+A4) ghi số 867/KL-KTHS hoàn lại sau giám định cần tịch thu tiêu hủy.

[8] Trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu gì thêm, vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[9] Các tình tiết có liên quan: Tại phiên toà bị cáo Vũ Văn Đ từ chối việc uỷ quyền cho anh Vũ Văn Đ1; bị cáo Đinh Thị H từ chối việc uỷ quyền cho anh Trịnh Văn T1. Do vậy anh Đ1 và anh T1 tham gia tố tụng tại phiên toà với tư cách là người làm chứng.

[10] Án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[11] Các bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo theo quy định tại các Điều 331, 332 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. Tuyên bố các bị cáo Vũ Văn Đ và Đinh Thị H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Văn Đ 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ.

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thị H 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ, kể từ ngày Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh N nhận được quyết định thi hành án. Miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo.

Giao bị cáo Vũ Văn Đ cho Ủy ban nhân dân xã N, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã N, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục.

Giao bị cáo Đinh Thị H cho Ủy ban nhân dân xã Y, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Y, tỉnh Ninh Bình trong việc giám sát, giáo dục.

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tiêu huỷ 01 phong bì thư niêm phong của Phòng K1 Công an tỉnh N (nay là Công an tỉnh N) ký hiệu (A1+A2+A3+A4) ghi số 867/KL-KTHS hoàn lại sau giám định (theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng ngày 01/10/2025 giữa Cơ

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh N và Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8, tỉnh Ninh Bình).

3. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự ; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Các bị cáo Vũ Văn Đ và Đinh Thị H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hạn thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án Dân sự.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Vũ Tiến Mãn

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND tỉnh, VKSND khu vực 8;
- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Ninh Bình;
- Phòng lưu trữ CA tỉnh Ninh Bình;
- THADS tỉnh Ninh Bình;

- UBND xã Yên Cường, xã Nghĩa Sơn;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu VP.

Vũ Tiến Mãn

